



SAP Nº 4600052462

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE, ENTRE SI, CELEBRAM TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E G2 CONSULTORIA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

- (i) **TELEMAR NORTE LESTE S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, pessoa jurídica com sede na Rua do Lavradio, nº. 71, 2º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.230-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.118/0001-79, nos termos previstos no seu respectivo Estatuto Social;
- (ii) **OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, pessoa jurídica com sede no Setor Comercial Norte, Quadra 03, Bloco A, Ed. Estação Telefônica, Térreo, Parte 2, Brasília – Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.423.963/0001-11, nos termos previstos no seu respectivo Estatuto Social;
- (iii) **OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, pessoa jurídica com sede na Rua do Lavradio, nº. 71, 2º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.230-070, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 76.535.764/0001-43, nos termos previstos no seu respectivo Estatuto Social; a seguir denominada simplesmente “**CONTRATANTE(S)**”; e
- (iv) **G2 CONSULTORIA LTDA.**, pessoa jurídica com sede na Avenida Giovanni Gronchi n.º 6.195, cj. 1414, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 64.034.655/0001-63, neste ato devidamente representado pelo seu Diretor Executivo, Gilberto Vieira Filho, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 115.813.828-80, na forma prevista em seu respectivo ato constitutivo, doravante denominada “**CONTRATADA**”; quando em conjunto com a(s) **CONTRATANTE(S)** doravante denominadas “Partes” ou isoladamente como “Parte”;

CONSIDERANDO QUE:

- (a) a **CONTRATADA** tem interesse em prestar serviços à(s) **CONTRATANTE(S)** em estrita consonância com as condições ora estabelecidas;
- (b) a **CONTRATADA** participou de processo de negociação junto à(s) **CONTRATANTE(S)**, no qual constava, dentre outras informações, a completa especificação do serviço a ser prestado, bem como a infraestrutura necessária para prestação dos serviços ora contratados;
- (c) as Partes tiveram prévio conhecimento de todas as Cláusulas e Condições que norteiam o presente Contrato, especialmente as de caráter trabalhista, sendo que todas as dúvidas porventura existentes foram previamente esclarecidas; e
- (d) a **CONTRATADA** reúne todas as condições técnicas, operacionais e econômicas para prestação dos serviços objeto do presente Contrato e se declara ciente dos riscos, expectativas e conveniências do negócio objeto deste instrumento, sendo que a(s) **CONTRATANTE(S)** não garante faturamento, lucratividade ou rentabilidade do negócio ora contratado;



SAP Nº 4600052462

Resolvem as Partes celebrar o presente Contrato de Licença de Uso de Programas de Computador e Prestação de Serviços de Manutenção ("Contrato") de acordo com as Cláusulas e condições adiante pactuadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Contrato tem por objeto o que se segue:

(i) Prestação de serviços de implementação das funcionalidades do sistema integrado de gestão SAP Business One, pela **CONTRATADA** à(s) **CONTRATANTE(S)**, em estrita conformidade com as disposições deste instrumento e as especificações técnicas e funcionais constantes de seus anexos.

1.2. A **CONTRATADA** assegura o atendimento da capacidade de execução dos serviços informada no Anexo I, sem que isso que represente mobilização especial para o cumprimento deste Contrato. No caso de a **CONTRATADA** desatender a demanda da(s) **CONTRATANTE(S)**, até o limite de sua capacidade informada, no prazo previsto, estará configurada a hipótese de inadimplemento contratual, ficando a **CONTRATADA** sujeita à aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

1.3. A **CONTRATADA** deverá prestar os Serviços à(s) **CONTRATANTE(S)** utilizando seus próprios recursos humanos, técnicos e de pessoal, e atuar de maneira independente da(s) **CONTRATANTE(S)**. A **CONTRATADA** não terá quaisquer poderes para obrigar, agir ou assinar qualquer documento em nome da(s) **CONTRATANTE(S)**, salvo se expressamente previsto neste Contrato, nos seus anexos, ou em outro documento escrito e assinado da outra Parte.

1.3.1. Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, utilizadas pela **CONTRATADA** para executar o objeto deste Contrato são, para todos os efeitos, subordinadas da **CONTRATADA**, a quem caberá exclusivamente os poderes de administração, direção e controle de seus negócios, incluindo o pagamento de qualquer remuneração ou reembolso que seja devido aos seus subordinados, não existindo qualquer vínculo entre essas pessoas físicas ou jurídicas com qualquer da(s) **CONTRATANTE(S)**.

1.4. A **CONTRATADA** deverá realizar todas as atividades necessárias à perfeita execução dos Serviços para a(s) **CONTRATANTE(S)** observando rigorosamente as normas aplicáveis conforme definidas neste Contrato, em seus anexos e em outros instrumentos hábeis.

1.5. A aprovação pela(s) **CONTRATANTE(S)** dos Serviços objeto do presente Contrato, não isentará a **CONTRATADA** de qualquer responsabilidade perante a(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou terceiro(s) decorrentes do descumprimento das obrigações previstas neste instrumento

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOCUMENTAÇÃO APLICÁVEL

2.1. São partes integrantes e inseparáveis deste Contrato, como se nele estivessem inteiramente transcritos, os seguintes Anexos, cujo teor é do inteiro conhecimento das Partes:

Anexo I – Especificação Técnica para Contratação – ETC;

Anexo II – Tabelas de Preços – Valores Fornecedores — Versão de: 06/07/2020;



SAP Nº 4600052462

Anexo III – Requisitos Normativos de SSMA - Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente – RN-01 – Emissão 21/06/2018;

Anexo IV – Requisitos Normativos IQF – Pilar de RH – Emissão Junho/2018;

Anexo V - Declaração ISS;

Anexo VI – Diretrizes Socioambientais para Empresas Contratadas – Requisitos Normativos Socioambientais;

Anexo VII – Carta de Compromisso de Requisitos Legais e Princípios dos Instrumentos Internacionais.

Anexo VIII – Proposta técnica da **CONTRATADA** – Versão de: 06/07/2020.

2.2. Em caso de dúvidas e divergências entre os Anexos prevalecerá sempre a disposição mais recente e, em caso de divergência entre quaisquer dos Anexos e o Contrato, prevalecerá sempre o disposto no Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Durante o prazo de vigência deste Contrato, sem prejuízo das demais obrigações assumidas, e sob pena de rescisão imediata deste instrumento e conseqüente aplicação da penalidade prevista no item 12.3, a **CONTRATADA** obriga-se a:

3.1.1. Operar como uma organização completa e independente da(s) **CONTRATANTE(S)**, fornecendo todos os recursos necessários à execução dos Serviços abrangidos pelo Contrato, com exceção daqueles expressamente previstos neste instrumento como de obrigação da(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.2. Planejar, conduzir e executar os Serviços objeto do Contrato, com rigorosa e integral observância às disposições deste instrumento, dos seus Anexos, das normas da ABNT, quando aplicáveis, e determinações legais;

3.1.3. Cumprir, durante a execução dos Serviços objeto do Contrato, todas as leis, decretos, regulamentos e/ou posturas, federais, estaduais ou municipais vigentes, bem como providenciar a obtenção das licenças, alvarás e autorizações necessárias à regular prestação dos Serviços, sendo a única responsável por perdas e danos de qualquer natureza decorrentes de infrações a que houver dado causa, bem como pelo pagamento das multas eventualmente aplicadas pelas autoridades competentes. A esta cláusula aplica-se o direito de retenção previsto neste Contrato;

3.1.4. Cumprir rigorosamente todos os Requisitos Normativos de SSMA – Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, conforme documento Anexo III, os quais se complementam pela legislação vigente e prevalecem sobre qualquer outro anexo, que com ele porventura conflitar.

3.1.5. Executar os Serviços que lhe competem e que são objeto deste Contrato e seus Anexos, utilizando-se de profissionais especializados e em número suficiente para a satisfação das necessidades dos Serviços no prazo acordado neste Contrato e seus Anexos;

3.1.5.1. A **CONTRATADA** deverá prover treinamentos, às suas exclusivas expensas, para os técnicos que atuarão na execução de serviços de instalações e reparos, inclusive de roteadores, para os quais devem ser ministrados treinamentos por Empresas certificadas pelos respectivos fabricantes de roteadores.



SAP Nº 4600052462

3.1.5.2 Todos os profissionais utilizados pela **CONTRATADA** deverão estar devidamente registrados, na forma da CLT, com a carteira de trabalho assinada e atualizada. A **CONTRATADA** se compromete a **não** utilizar terceirizados, cooperados, estagiários, menores-aprendiz na execução dos Serviços.

3.1.6. Disponibilizar à(s) **CONTRATANTE(S)**, mensalmente: (i) cópia da guia FGTS (GFIP autenticada em cartório) acompanhada da cópia simples da SEFIP; (ii) cópia mensal da Folha de Pagamento específica dos empregados que prestam serviço para a(s) **CONTRATANTE(S)**; (iii) cópia simples do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Demitidos, sempre que houver qualquer movimentação (admissão, desligamento ou transferência); (iv) cópia simples dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho homologado ou declaração de não rescisão e/ou respectivo comprovante de pagamento, bem como comprovante de depósito da multa indenizatória, sempre que houver qualquer demissão; (v) cópia das guias de Multa FGTS (GRFP autenticadas em cartório), caso tenha havido rescisão no período; (vi) cópia da guia de recolhimento ao INSS (GPS autenticada em cartório), ressalvado no caso de pagamento efetuado via Internet; (vii) Certidão Negativa de Débito com INSS – CND; e trimestralmente: (i) Certificado de Regularidade do FGTS(CRF), conforme validade. Semestralmente: (i) Cópia autenticada do Acordo Coletivo vigente; (ii) cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). Na hipótese da contratação, pela **CONTRATADA** de profissionais autônomos, a **CONTRATADA** deverá apresentar, mensalmente (i) cópia dos RPA – Recibos de Pagamentos a Autônomos, de todos os autônomos; (ii) cópia da guia de recolhimento de INSS dos autônomos. Os documentos acima exigidos, respeitada a periodicidade exigida para sua apresentação, deverão ser entregues a(s) **CONTRATANTE(S)** até o dia 30 do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

3.1.7. Disponibilizar à(s) **CONTRATANTE(S)**, mensalmente: (i) cópia das guias de ISS autenticadas em cartório e respectiva composição, conforme modelo anexo, ressalvado os casos em que houver retenção na Nota Fiscal. Na hipótese da contratação, pela **CONTRATADA** de profissionais autônomos, a **CONTRATADA** deverá apresentar, mensalmente (i) cópia das guias de ISS – Imposto sobre Serviços, autenticadas em cartório (ressalvado no caso de pagamento via Internet) e respectiva composição, ressalvado os casos em que houver retenção na Nota Fiscal. Os documentos acima exigidos, respeitada a periodicidade exigida para sua apresentação, deverão ser entregues a(s) **CONTRATANTE(S)** até o dia 30 do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

3.1.8. Responsabilizar-se, direta ou regressivamente, única e exclusivamente, pelos contratos de trabalho de seus profissionais, arcando integralmente com salários, encargos trabalhistas, securitários e previdenciários decorrentes, que incidam ou que venham a incidir direta ou indiretamente sobre o custo dos Serviços prestados, respondendo inclusive pelos eventuais inadimplementos trabalhistas em que possa incorrer, não podendo ser argüida solidariedade ou subsidiariedade da(s) **CONTRATANTE(S)**, inexistindo, desta forma, qualquer vinculação empregatícia entre os profissionais, prepostos, contratados e/ou subcontratados da **CONTRATADA** e a(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.9. O descumprimento total ou parcial das obrigações constantes dos itens 3.1.5 e 3.1.6 acima e/ou ausência de regularidade nos documentos mencionados, bem como a constatação de falha no cumprimento das obrigações legais e contratuais da **CONTRATADA** para com seus profissionais, prestadores de serviço e ex-prestadores de serviço diretamente envolvidos na execução do objeto do Contrato ensejará no envio, pela(s) **CONTRATANTE(S)**, de notificação acerca da irregularidade, devendo a **CONTRATADA** saná-la no prazo de até 10 (dez) dias.

SAP Nº 4600052462

Caso a **CONTRATADA** não venha a sanar a irregularidade no prazo, a(s) **CONTRATANTE(S)** procederá(ão) com a retenção de todos os pagamentos devidos à **CONTRATADA**, decorrentes deste ou de outro contrato, até a efetiva regularização, sem aplicação de encargos moratórios.

3.1.10. Comunicar à(s) **CONTRATANTE(S)**, tão logo seja de seu conhecimento, qualquer procedimento fiscal, tributário, trabalhista e previdenciário ainda que de caráter interpretativo, que possa gerar ônus ou risco de qualquer natureza para a(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.11. Responsabilizar-se, direta ou regressivamente, única e exclusivamente, por todos os prejuízos, perdas, danos, indenizações, multas, condenações judiciais e administrativas e quaisquer outras despesas incorridas, decorrentes de quaisquer ações e/ou omissões de seus profissionais, prepostos, contratados e/ou subcontratados, em decorrência da execução dos Serviços, causados tanto à(s) **CONTRATANTE(S)** quanto a terceiros, eximindo a(s) **CONTRATANTE(S)** de toda e qualquer responsabilidade neste sentido. A esta cláusula aplica-se o direito de retenção previsto neste Contrato;

3.1.12. Informar à(s) **CONTRATANTE(S)** o(s) nº(s) da(s) inscrição(ões) municipal(is) relativa ao estabelecimento responsável pela prestação do serviço, mediante apresentação de cópias dos cartões de inscrição do município onde o ISS é devido.

3.1.13. Informar à(s) **CONTRATANTE(S)** sobre a aplicação ou não do regime de substituição tributária, relativamente aos serviços prestados e ao fornecimento contratado, ficando certo que a **CONTRATADA** assumirá todas as despesas relativas ao não cumprimento da legislação, inclusive o pagamento do imposto, multa, juros e todas as demais despesas processuais. Na hipótese da(s) **CONTRATANTE(S)** ser(em) responsabilizada(s) por tais despesas, a **CONTRATADA**, desde já, autoriza a retenção dos créditos em virtude deste ou de outro Contrato celebrado entre as partes, ou na inexistência de créditos, os direitos de regresso em face da **CONTRATADA**.

3.1.14. Caso a **CONTRATADA** não tenha, ainda, obtido a inscrição no município onde esteja prestando serviços, deverá comprovar o recolhimento para a localidade onde o serviço for prestado, fazendo constar as seguintes informações, que serão entregues juntamente com as notas fiscais de prestações de serviços emitidas, relativas ao Contrato:

*"O ISS de% incidente sobre o valor deste documento, está sendo recolhido ao Município de, local do serviço prestado à(s) **CONTRATANTE(S)**, dentro do prazo legal, conforme artigo nº, da Lei Municipal nº, em vigor no corrente ano."*

3.1.15. Apresentar à(s) **CONTRATANTE(S)** comprovante do recolhimento do ISS para o local da prestação do serviço (cópia da guia de recolhimento ou do documento de arrecadação do município), identificando as notas fiscais destinadas à(s) **CONTRATANTE(S)**, que compõem o total recolhido.

3.1.16. A **CONTRATADA** se obriga a ressarcir a(s) **CONTRATANTE(S)** por quaisquer prejuízos financeiros decorrentes do não cumprimento de obrigações acessórias ou principais de sua responsabilidade, relativas aos tributos e contribuições sociais aplicáveis a este Contrato. Assim, caso a(s) **CONTRATANTE(S)** venha(m) a ser responsabilizada(s), solidária ou subsidiariamente, pelo cumprimento de quaisquer obrigações acessórias e/ou pelo pagamento de quaisquer tributos, contribuições sociais ou multas de responsabilidade da outra



SAP Nº 4600052462

Parte, relacionados ao objeto deste Contrato, essa última se compromete a ressarcir os valores à(s) **CONTRATANTE(S)** em, no máximo, 5 (cinco) dias após o respectivo pagamento;

3.1.17. Eventuais ônus incorridos pela(s) **CONTRATANTE(S)** decorrentes do não cumprimento do disposto nas cláusulas acima serão imputados integralmente à **CONTRATADA**, ficando desde já autorizada a retenção dos créditos da **CONTRATADA** por força deste ou de outro Contrato formalizado entre as Partes.

3.1.18. Facilitar, autorizar, permitir, acompanhar e não criar obstáculo, condição, ou qualquer dificuldade, quando requisitada pela(s) **CONTRATANTE(S)**, ou empresa por esta designada, a fiscalização e auditoria em todas as fases e às suas expensas, inclusive mas não se limitando no tocante a folha de pagamento mensal, recolhimentos previdenciários, fiscais e fundiários, bem como estoque de materiais e tudo mais que for auditável conforme disposições contidas neste instrumento.

3.1.18.1 A(s) **CONTRATANTE(S)** poderá(ão) fiscalizar a(s) **CONTRATADA(S)** nos moldes estabelecidos no Anexo IV (Requisitos Normativos IQF – Pilar de RH – Junho/2018) e/ ou em conformidade com as metodologias de auditoria vigentes.

3.1.19. Guardar e proteger todos os documentos, materiais e equipamentos entregues pela(s) **CONTRATANTE(S)**, bem como os de propriedade da **CONTRATADA** que contiverem aposição de marca e/ou logomarca da(s) **CONTRATANTE(S)**, dentro do mais rígido esquema de controle, confiabilidade e segurança, devendo ser utilizados, única e exclusivamente, no estrito cumprimento e execução das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato. A **CONTRATADA** deverá envidar os mesmos esforços para guarda e segurança dos materiais/equipamentos da(s) **CONTRATANTE(S)** que seriam esperados em relação aos de sua propriedade, devendo devolvê-los sempre que solicitado pela(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.19.1. No caso de encerramento deste Contrato por qualquer motivo, a **CONTRATADA** deverá:

- (i) devolver os materiais e equipamentos de propriedade da(s) **CONTRATANTE(S)**, quando aplicável; e
- (ii) destruir as marcas e/ou logomarcas da(s) **CONTRATANTE(S)** apostas nos equipamentos e materiais utilizados/disponibilizados pela/à **CONTRATADA**, para a prestação dos serviços objeto deste Contrato;

3.1.19.2. O descumprimento das obrigações previstas no item 3.1.19 e seu sub item 3.1.19.1, além da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, sujeita a **CONTRATADA** a responsabilização pelas perdas e danos causados à(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou a terceiros, respondendo, civil e criminalmente, seus representantes legais pelas ações e/ou omissões que lhe forem imputáveis.

3.1.20. Utilizar mecanismos de autenticação, compatíveis com os sistemas internos da(s) **CONTRATANTE(S)**, a fim de que se conectem a estes, exclusivamente para os casos de prestação de serviços remotos. Para a ativação dos mecanismos de autenticação, serão necessários *chips*, os quais deverão ser requeridos à(s) **CONTRATANTE(S)**, às expensas da **CONTRATADA**.

SAP Nº 4600052462

3.1.21. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, direta ou regressivamente, pelo uso, na prestação dos Serviços objeto do Contrato, de inventos, marcas, patentes, obras literárias, desenhos ou equivalentes, protegidos pela legislação em vigor, efetuando o pagamento devido pelos direitos autorais e/ou intelectuais de terceiros, bem como as taxas devidas ao ECAD ou outras autoridades competentes, sob pena de responder integralmente pelas perdas e danos de qualquer natureza a que der causa perante a(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou terceiros. A esta cláusula aplica-se o direito de retenção previsto neste Contrato;

3.1.22. Manter atualizados seus dados cadastrais junto à(s) **CONTRATANTE(S)**, informando sobre todas e quaisquer alterações eventualmente ocorridas, principalmente dados bancários, prestando tais informações sempre por escrito, em documento assinado por representante legal da **CONTRATADA**;

3.1.23. Manter constantemente atualizados, no Sistema de Gestão da(s) **CONTRATANTE(S)**, denominado SRT - Sistema de Registro de Terceiros, ou em outro sistema que a(s) **CONTRATANTE(S)** venha(m) a determinar, todos os dados cadastrais e funcionais de seus profissionais envolvidos na execução dos serviços, objeto deste Contrato.

3.1.24. Cumprir rigorosamente os prazos de prestação dos Serviços contratados, responsabilizando-se por todas as perdas e danos que a(s) **CONTRATANTE(S)** venha a incorrer, em decorrência dos atrasos na prestação dos Serviços por culpa exclusiva da **CONTRATADA**;

3.1.25. Refazer, às suas exclusivas expensas, no todo ou em parte, todos os Serviços que, a critério da(s) **CONTRATANTE(S)**, tenham sido considerados imperfeitos ou efetuados em desacordo com os dados e instruções fornecidos pela(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou por determinações em padrões, normas ou exigências legais e/ou mau funcionamento;

3.1.25.1. O atraso da **CONTRATADA** em corrigir as falhas nos Serviços facultará a(s) **CONTRATANTE(S)** efetuar as modificações que julgar oportunas debitando os custos daí decorrentes, mediante o respectivo desconto nos pagamentos futuros devidos à **CONTRATADA** ou mediante a utilização de outros recursos cabíveis para a cobrança dos valores.

3.1.26. Aceitar que todo material escrito, gerado e programado para a(s) **CONTRATANTE(S)** seja em papel e ou meio magnético, será da propriedade definitiva e exclusiva da(s) **CONTRATANTE(S)**, não podendo ser copiado ou reproduzido sem a autorização prévia e por escrito da(s) **CONTRATANTE(S)**;

3.1.27. Disponibilizar suporte técnico conforme discriminado no Anexo I;

3.1.28. Assumir inteira responsabilidade pelos Programas de Computador, de acordo com o Contrato e seus Anexos, executando todas as atividades necessárias à coordenação técnica e realização dos Serviços, transporte até os locais estabelecidos, ajustes e testes dos Programas de Computador, de modo que os materiais e equipamentos apresentem, tanto nas partes como no todo, o grau de desempenho exigido, de acordo com as especificações contratadas;

3.1.29. Executar os Serviços dentro dos prazos contratados sem prejudicar as características e sem afetar o perfeito funcionamento de infraestrutura e sistemas existentes, tais como



SAP Nº 4600052462

telecomunicações, informática, rede elétrica e hidráulica e sem provocar danos ao meio ambiente e às instalações da(s) **CONTRATANTE(S)**.

3.1.30. Não subcontratar execução dos Serviços objeto do presente Contrato sem a prévia e expressa anuência da(s) **CONTRATANTE(S)**, conforme determinado na Cláusula Décima Segunda do presente instrumento.

3.1.31. Quando aplicável, no que tange a prestação dos serviços, a **CONTRATADA** deverá manter, as suas expensas, seu pessoal devidamente uniformizado, provido de crachá de identificação funcional com a frase "A Serviço da Oi" sempre que os serviços forem prestados nas instalações da(s) **CONTRATANTE(S)**.

3.1.32. Os modelos de crachá estão estabelecidos de forma padronizada pela(s) **CONTRATANTE(S)** ou constante do Anexo I deste instrumento, e devem ser adquiridos pela **CONTRATADA** conforme procedimento estabelecido pela(s) **CONTRATANTE(S)** no referido Anexo.

3.1.33. Manter, as suas expensas, junto à empresa indicada pela(s) **CONTRATANTE(S)**, contrato de direito de uso da plataforma responsável pela operacionalização do processo de recebimento de Pedidos de Compras, para efetivação de transações comerciais realizadas entre a(s) **CONTRATANTE(S)** e a **CONTRATADA**.

3.1.34. Apresentar até o 30º (trigésimo) dia contado da assinatura do Contrato, sob pena de retenção dos pagamentos que por porventura lhes sejam devidos, até que atenda a regularização da respectiva exigência, cópia autenticada da seguinte documentação, obrigando-se a atualizar sempre que solicitado pela(s) **CONTRATANTE(S)**:

3.1.34.1. Prova de regularidade em relação à Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da empresa. A regularidade para com a Fazenda Federal se fará mediante a apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e de Certidão de Quitação da Dívida Ativa da União.

3.1.34.2. Certidão negativa de Falência expedida pelo Distribuidor da sede da **CONTRATADA**. A certidão deverá ter sido emitida, no máximo, 30 (trinta) dias antes da data da sua apresentação.

3.1.35. A **CONTRATADA** se obriga, em caso de extinção da concessão de prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) da(s) **CONTRATANTE(S)**, a manter este Contrato e sub-rogar à **ANATEL** os direitos e obrigações dele decorrentes e concorda desde já, que a **ANATEL** poderá sub-rogar-los a terceiros.

3.1.36. A **CONTRATADA** tem pleno conhecimento de que o serviço de telecomunicações prestado pela(s) **CONTRATANTE(S)**, por meio de Concessão pela **ANATEL** é um serviço prestado em regime público, de interesse coletivo, e que o objeto ora contratado é indispensável para a continuidade da prestação de serviço no regime público, pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

3.1.37 A **CONTRATADA** não pode onerar o objeto deste Contrato.

SAP Nº 4600052462

Parágrafo 1º - Se o objeto contratado for onerado por determinação judicial, a **CONTRATADA** deverá informar tempestivamente à autoridade judicial sobre a condição de bem indispensável para a continuidade da prestação de serviço no regime público.

Parágrafo 2º - Se o objeto contratado for onerado por determinação judicial, a **CONTRATADA** deverá informar à(s) **CONTRATANTE(S)** e à **ANATEL**, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da notificação judicial, as providências tomadas;

Parágrafo 3º - Se o objeto contratado for onerado por determinação judicial, a **CONTRATADA** deverá informar à(s) **CONTRATANTE(S)** e à **ANATEL**, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado da data de sua confirmação, a substituição do bem.

3.1.38 Na hipótese do fornecimento de bens e/ou prestação de serviços objeto do Contrato estarem sujeitos a incentivos fiscais, demais benefícios em vigor (ex: FINAME, CERTICS, RePNBL, etc) ou sejam relacionados a aquisições de equipamentos e/ou prestação de serviços com tecnologia nacional ou PPB (Processo Produtivo Básico), a **CONTRATADA** deverá fornecer no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da solicitação da(s) **CONTRATANTE(S)**, as informações constantes no Anexo IX ao Contrato, bem como outras documentações e informações que a(s) **CONTRATANTE(S)** julgar(em) necessárias.

3.1.39. A **CONTRATADA** se obriga a seguir os seguintes documentos normativos da(s) **CONTRATANTE(S)**: Política de Segurança da Informação (PSI), Requisitos de Segurança da Informação, Documento 3P's (Processos, Política e Padrão de Desenvolvimento e Aplicações) definidas pela(s) **CONTRATANTE(S)**, quando aplicável, conforme versão vigente na data de aceite da Proposta Técnica e Comercial.

3.1.40. A **CONTRATADA** se obriga a utilizar as práticas de Segurança da Informação, conforme cláusula 3.1.39 acima, para o objeto deste contrato, bem como possuir em seu organograma pelo menos um profissional com capacitação em Segurança da Informação, ou deverá possuir contrato com alguma empresa de Segurança da Informação com foco em Segurança de Aplicações.

3.1.41 A **CONTRATADA** se obriga a estar conforme a norma PCI-DSS, caso desenvolva alguma solução ou módulo de software que trafegue, manipule ou armazene dados de cartão de crédito.

3.1.41.1. A hipótese supramencionada também se aplica aos terceiros e aos prestadores de serviço da **CONTRATADA**.

3.1.42. Durante o período de aquisição e vigência de garantia do objeto do contrato, caso sejam observados riscos tecnológicos, classificados e identificados pela **CONTRATADA** ou por notificação da(s) **CONTRATANTE(S)**, a **CONTRATADA** deverá apresentar um plano de ação para contingência e implantação da correção definitiva desses riscos em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis (não contemplados nos prazos de correção), bem como aplicar as correções de acordo com as regras a seguir:

- a. Riscos muito altos devem ser contingenciados em até 10 (dez) dias corridos e corrigidos em até 30 (trinta) dias corridos;



SAP Nº 4600052462

- b. Riscos altos devem ser contingenciados em até 20 (vinte) dias corridos e corrigidos em até 40 (quarenta) dias corridos;
- c. Riscos médios devem ser contingenciados em até 25 (vinte e cinco) dias corridos e corrigidos em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos;
- d. Riscos baixos devem ser contingenciados em até 30 (trinta) dias corridos e corrigidos em até 65 (sessenta e cinco) dias corridos;
- e. Riscos muito baixos devem ser contingenciados em até 35 (trinta e cinco) dias corridos e corrigidos em até 70 (setenta) dias corridos;

3.1.42.1 Os prazos acima podem variar com alinhamento e aprovação prévia, junto à área de Segurança da Informação e Cibernética.

3.1.43. No descumprimento dos prazos acordados na cláusula 3.1.42 ou a não aceitação da correção, a(s) **CONTRATANTE(S)** se reserva(am) ao direito de aplicar multa 1% a.d. (um por cento ao dia) sobre o valor do(s) pedido(s) de compras relativo a demanda/projeto, onde se identificou a vulnerabilidade, sem prejuízo das perdas e danos que a(s) **CONTRATANTE(S)** venha(am) a incorrer em decorrência do descumprimento das disposições deste item.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATANTE(S)

4.1. Durante o prazo de vigência deste Contrato, sem prejuízo das demais obrigações assumidas e sob pena de rescisão imediata deste instrumento, com a conseqüente aplicação da penalidade prevista no item 12.3, a(s) **CONTRATANTE(S)** obriga-se a:

- 4.1.1. Fornecer à **CONTRATADA** as informações, dados técnicos e documentos indispensáveis à realização dos Serviços ora contratados;
- 4.1.2. Pagar à **CONTRATADA** pela execução dos Serviços nos prazos e condições previstos neste Contrato. A esse item, aplica-se a penalidade por atraso de pagamento, prevista no presente instrumento;
- 4.1.3. Informar à **CONTRATADA**, em tempo hábil, o local onde deverá(ão) ser entregue(s) e/ou instalado(s) o(s) Programa(s) de Computador ora licenciado(s); e
- 4.1.4. Garantir o livre acesso, em suas dependências, dos profissionais da **CONTRATADA** em número estritamente necessário para a prestação dos serviços e desde que devidamente identificados, quando tal fato for da essência dos serviços prestados.

CLÁUSULA QUINTA: DOS PREÇOS

5.1. Pela implementação das funcionalidades do sistema integrado de gestão SAP Business One, objeto deste Contrato, a(s) **CONTRATANTE(S)** pagará à **CONTRATADA** conforme descrito abaixo :

- 5.1.1. Valor Serviços de Implantação, divididos em 4 parcelas iguais, conforme cronograma do Anexo II:



SAP Nº 4600052462

R\$ 310.457,56 (trezentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos) referente a Torres; e

R\$ 167.169,44 (cento e sessenta e sete mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) referente a Data Center.

5.1.2. Valor Mensalidade CLOUDG2.0, com parcelas fixas mensais:

R\$ 25.860,28 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos), referente a Torres; e

R\$ 62.306,72 (sessenta e dois mil, trezentos e seis reais e setenta e dois centavos), referente a Data Center.

5.1.3 Valor Suporte Pós Go Live, com vigência de 9 meses após finalização da garantia de 45 dias do Go Live do Projeto, com parcelas que variam de acordo com a quantidade de horas de suporte do mês, conforme quadros abaixo:

1.5.1. Torres

Suporte Remoto (SGA) Torres	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Horas			84	84	42	21	21	21	21	21	21	0
Valor Mensal			R\$ 2.334,96	R\$ 2.334,96	R\$ 1.167,48	R\$ 583,74	R\$ 583,74	R\$ 583,74	R\$ 583,74	R\$ 583,74	R\$ 583,74	R\$ 0,00

1.5.2. Data Center

Suporte Remoto (SGA) Data Center	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21
Horas			44	44	22	11	11	11	11	11	11	0
Valor Mensal			R\$ 1.257,29	R\$ 1.257,29	R\$ 628,64	R\$ 314,32	R\$ 314,32	R\$ 314,32	R\$ 314,32	R\$ 314,32	R\$ 314,32	R\$ 0,00

5.1.3. O valor acima referido é bruto, já estando incluídos todos os custos diretos e indiretos da **CONTRATADA**, sua administração, imprevistos, encargos fiscais, sociais e previdenciários, sem a estes se limitar.

5.1.4. Os custos diretos e indiretos previstos na cláusula acima, incluem os itens abaixo relacionados, mas não são limitados a estes: Salários, FGTS, INSS, 13º salário, Férias e 1/3 de férias, Hora Extra, Descanso Remunerado, Adicionais legais (ex: para funcionário da **CONTRATADA** que dirija veículo e/ou trabalhe em período noturno), Provisão dos custos de rescisão do contrato individual de trabalho, Periculosidade e/ou Insalubridade, Equipamento de proteção Coletiva – EPC, Equipamento de Proteção Individual – EPI, Plano de saúde, Vale Transporte, Ticket de Alimentação, Seguro de Vida (em Grupo, Todos os Materiais de Escritório e Limpeza, Imposto de Renda, Imposto sobre serviço – ISS, PIS, Contribuição Social sobre o lucro, COFINS, Seguro de Bens (móvel; imóvel, automóvel e etc.), Seguro de Responsabilidade Civil, Insumos Necessários a operação, tais como: combustível e material de Rede em geral), Custos de Manutenção em Geral, Uniforme do Pessoal, Equipamentos de Informática administrativos e operacionais, Segurança Patrimonial em geral, Custos com o Treinamento de Pessoal da **CONTRATADA** e demais itens de composição de remuneração e benefícios constantes no acordo coletivo vigente da categoria.

5.1.5. Caso as **CONTRATANTE(S)** desejem renovar o Contrato por mais 12 (doze) meses após o término da vigência prevista neste instrumento, pagará à **CONTRATADA** o mesmo



SAP Nº 4600052462

valor previsto no item 5.1.2 acima. Este valor poderá ser renegociado até o limite da variação do fator anual de reajuste resultante da aplicação do índice IGPM.

5.2. Qualquer oferta de preços, inferiores aos estabelecidos neste Contrato, que venha a ser a praticada pela **CONTRATADA** para outro cliente no Brasil e nas mesmas condições comerciais, técnicas e operacionais deverá obrigatoriamente repassada à(s) **CONTRATANTE(S)**.

5.3. Os Serviços não previstos neste Contrato que vierem a ser solicitados pela(s) **CONTRATANTE(S)** serão objeto de prévio ajuste, através de Termo Aditivo firmado pelos seus representantes legais, com base nos preços unitários pactuados.

5.4. Eventuais despesas de viagem, hospedagem, e locomoção necessária à execução de serviços estão incluídas nos preços previstos neste Contrato. Eventuais despesas extraordinárias solicitadas e prévia e expressamente autorizadas pela(s) **CONTRATANTE(S)** serão faturadas separadamente, sempre respeitando a política de reembolso da(s) **CONTRATANTE(S)**.

5.5. Todos os pagamentos em virtude deste Contrato estão condicionados ao cumprimento das disposições previstas na cláusula "DO FATURAMENTO E PAGAMENTO" abaixo.

5.6. Na hipótese deste contrato ser encerrado antecipadamente, por qualquer das partes e por qualquer motivo, o valor referente aos Serviços, pago antecipadamente, será devolvido à(s) **CONTRATANTE(S)** de forma proporcional, de acordo com a fórmula abaixo:

$$VC = (VTAT / PTA) \times PNU \times (1 - ISS)$$
 Onde:

VC valor do crédito

VTAT valor total pago antecipadamente

PTA Período (meses) total pago antecipadamente

PNU Período (meses) não utilizados até a data de rescisão deste documento

ISS Alíquota do Imposto sobre serviços

CLÁUSULA SEXTA: DO FATURAMENTO E PAGAMENTO

6.1. O faturamento da prestação de serviço objeto deste Contrato deverá, sempre e em qualquer caso, ser precedido do respectivo Pedido de Compra a ser emitido pela(s) **CONTRATANTE(S)**, sob pena de não pagamento do valor dos serviços prestados. A(s) **CONTRATANTE(S)** não se responsabilizará(ão), em nenhuma hipótese, pelo pagamento de quaisquer serviços solicitados através de outros meios.

6.2. Os Serviços contratados, bem como os locais e prazos de execução constarão do Pedidos de Compra emitidos pela(s) **CONTRATANTE(S)**, os quais farão parte integrante e inseparável deste Contrato.

6.3. A aceitação, pela(s) **CONTRATANTE(S)**, dos serviços executados pela **CONTRATADA**, deverá ocorrer no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, após a respectiva conclusão dos mesmos, devendo a **CONTRATADA** emitir a Nota Fiscal, em conformidade com a legislação vigente, mencionando o número do Pedido de Compra correspondente, a indicação do item do projeto e do nome completo do Gestor do Contrato no Sistema Financeiro Corporativo da(s) **CONTRATANTE(S)**, o número da folha de registro, quando houver, bem como a descrição do serviço de acordo com o



SAP Nº 4600052462

pedido, e o encaminhará ao Protocolo de Recebimento de Notas Fiscais da(s) **CONTRATANTE(S)**. Deverá, ainda, conter no campo de informações complementares de cada Nota Fiscal emitida em decorrência deste instrumento, os seguintes dizeres:

“ESTA NOTA FISCAL DEVERÁ SER ENCAMINHADA AO PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS NO ENDEREÇO DA RESPECTIVA FILIAL DA CONTRATANTE BENEFICIÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS”.

6.4. As Notas Fiscais Manuais deverão ser emitidas e protocolizadas pela **CONTRATADA** no Protocolo de Recebimento de Notas Fiscais da(s) **CONTRATANTE(S)** beneficiária da prestação de serviços/fornecimento até a data limite constante do “Cronograma Anual”. As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser indexadas pelo fornecedor, através de upload da imagem, no Portal de Notas Fiscais da(s) **CONTRATANTE(S)** beneficiária da prestação de serviços/fornecimento até a data limite constante no “Cronograma Anual”. Este Cronograma está disponível no site da Oi, no caminho (www.oi.com.br > Sobre a Oi > Empresa > Fornecedores > Cronograma Anual de Entrega de Notas Fiscais). Para os serviços/fornecimentos que forem prestados/fornecidos após a data limite constante do “Cronograma Anual” e/ou até o último dia do mês, a respectiva Nota Fiscal deverá ser emitida somente no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente e protocolada até o 2º (segundo) dia útil do mesmo mês:

6.4.1. Os pagamentos serão realizados sempre no dia 10 (dez) do mês. Na hipótese do dia 10(dez) cair em sábados, domingos ou feriados, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil imediatamente subsequente, conforme o caso, sem nenhum ônus adicional para a(s) **CONTRATANTE(S)**; e

6.4.2. Ocorrendo a hipótese prevista no item 6.4 acima, o prazo contratual para pagamento será contado considerando a data da conclusão da prestação do respectivo serviço e/ou do fornecimento. Porém, se a Nota Fiscal for protocolada após o 2º (segundo) dia útil, o prazo contratual para pagamento será contado da data do recebimento da mesma no referido protocolo e efetivado no dia 10 (dez) do mês posterior ao vencimento do prazo contratual sem que tal fato conceda à **CONTRATADA** o direito a qualquer indenização, ressarcimento ou compensação financeira.

6.5. O pagamento será efetuado pela(s) **CONTRATANTE(S)** mediante depósito em Banco, Agência e Conta Corrente sob a titularidade da **CONTRATADA** a ser previamente informada por esta, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme estabelecido no Pedido de Compra, a contar da data da aceitação da Nota Fiscal correspondente pela(s) **CONTRATANTE(S)**, conforme o caso, e efetivado no dia 10 (dez) do mês posterior ao vencimento do prazo contratual.

6.6. Na hipótese de alteração de domicílio bancário pela **CONTRATADA**, o novo domicílio bancário passará a ter validade a partir do cumprimento dos procedimentos internos indicados pela(s) **CONTRATANTE(S)** no momento em que for solicitada tal alteração pela **CONTRATADA**.

6.7. Caso se constate irregularidade na documentação apresentada, a(s) **CONTRATANTE(S)**, a seu exclusivo critério, poderá devolvê-la à **CONTRATADA**, para as devidas correções, ou aceitá-la glosando a parte que julgar indevida. Na hipótese de devolução, a documentação será considerada como não apresentada, para fins de atendimento às condições contratuais, e o prazo para pagamento será contado a partir da nova data de aceitação da respectiva documentação completamente regularizada, não sendo devido, pela(s) **CONTRATANTE(S)**, o pagamento de qualquer penalidade e/ou reajuste, relativas ao período de prorrogação.

SAP Nº 4600052462

6.8. O crédito efetuado em conta corrente da **CONTRATADA** será considerado como instrumento de quitação das Notas Fiscais, não se responsabilizando a(s) **CONTRATANTE(S)** pelos ônus decorrentes do crédito incorretamente realizado em virtude da não atualização, por parte da **CONTRATADA**, de seus dados cadastrais.

6.9. É de responsabilidade da **CONTRATADA**, verificar junto às repartições municipais, estaduais e federais, todos os tributos e encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais, aplicáveis ao objeto contratual, bem como, proceder aos respectivos recolhimentos e fazer constar, nas Notas Fiscais, as informações exigidas por Lei e pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.10. A **CONTRATADA** deverá emitir a Nota Fiscal por Município contendo a mesma descrição do Serviço e código constante consoante Declaração exigida no Anexo V – Declaração ISS.

6.11. Se, durante a vigência do Contrato, forem criados novos tributos, extintos os ora incidentes ou modificadas suas bases de cálculo e/ou alíquotas, ou dada nova interpretação pelos órgãos fiscalizadores quanto à arrecadação dos mesmos e, desde que de repercussão direta sobre os preços ora contratados (especificamente o ISS), tais preços serão objeto de renegociação entre as Partes, na busca de manutenção do equilíbrio econômico do Contrato.

6.12. A **CONTRATADA**, sempre que aplicável, deverá fazer constar na Nota Fiscal o(s) código(s) FINAME associado(s) ao(s) equipamento(s) integrante(s) do objeto deste Contrato.

6.13. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das responsabilidades do Contrato, nem implicará aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

6.14. A liberação/aprovação das cobranças só será efetuada mediante a comprovação, por parte da **CONTRATADA**, do recolhimento de quaisquer tributos ou contribuições sociais que venham a incidir sobre o serviço contratado.

6.15. O atraso no pagamento da fatura em virtude da desobediência, pela **CONTRATADA**, do disposto no item anterior, implicará a liberação dos encargos moratórios que seriam devidos pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.16. Sem prejuízo das demais hipóteses de retenção previstas no presente Contrato e seus Anexos, a(s) **CONTRATANTE(S)** estará(ão) autorizada(s) a proceder(em) a retenção necessária para o devido reembolso, inclusive das despesas com custas judiciais, honorários advocatícios e custos da estrutura jurídica da(s) **CONTRATANTE(S)**, desde que ocorrida qualquer das situações abaixo mencionadas, bem como tenha sido a **CONTRATADA** previamente notificada pela(s) **CONTRATANTE(S)** acerca do fato, nos exatos termos dos itens abaixo, bem como das cláusulas 6.18 e 19.15. A **CONTRATADA** terá até 10 (dez) dias úteis para sanar o inadimplemento e/ou tomar as ações pertinentes que deram origem a retenção, nas seguintes hipóteses:

6.16.1. Lançamento de auto de infração lavrado em face da(s) **CONTRATANTE(S)**, pelos poderes públicos federais, estaduais e municipais em decorrência dos Serviços ora contratados;

6.16.2. Na primeira decisão de mérito de ação judicial de terceiro, em qualquer âmbito, instância ou Tribunal, de qualquer natureza, mas não limitado a civil, trabalhista, tributário e

SAP Nº 4600052462

previdenciário, em face da(s) **CONTRATANTE(S)**, ainda que subsidiária ou solidariamente, em decorrência dos Serviços ora contratados;

6.16.3. Somente no caso de lavratura de auto de infração, a retenção será equivalente ao valor constante do auto, se houver. Nas hipóteses de ação de execução fiscal, ação cível ou trabalhista, a retenção será equivalente aos valores determinados na primeira decisão de mérito, os quais poderão sofrer alterações posteriores, conforme decisões processuais posteriormente proferidas, até o trânsito em julgado da ação que lhe deu causa. Na hipótese de a sentença de mérito ou de qualquer outra decisão processual não possuir valores, estes deverão ser devidamente calculados.

6.16.4. A retenção acima será feita a título de garantia e será mantida até o trânsito em julgado da decisão que lhe deu origem. Finalizada a questão, estando ou não o contrato em vigor, a(s) **CONTRATANTE(S)** devolverá o montante da garantia que tiver excedido o valor da condenação ou procederá a retenção ou cobrança complementar para atingir o referido montante, quando a retenção inicial tiver sido insuficiente para cobrir o valor da condenação.

6.16.5. Caso, por qualquer motivo, a retenção não tenha sido feita quando da primeira decisão de mérito, a(s) **CONTRATANTE(S)** estará autorizada a realizá-la a qualquer tempo, a título de garantia, ou definitivamente no caso de eventual condenação.

6.16.6. Durante a vigência do contrato, ou ainda, no momento do seu processo de encerramento, A(s) **CONTRATANTE(S)** estará(ão) autorizada(s) a realizar a retenção sobre quaisquer valores devidos à **CONTRATADA**, a qualquer tempo, a título de garantia, durante as fases de encontro de contas ou apuração de pendências ou definitivamente, no caso de eventual condenação. Poderá(ão) ainda, aceitar a apresentação de garantias pela **CONTRATADA**, que deverão ser previamente analisadas e aprovadas pela(s) **CONTRATANTE(S)**, a seu exclusivo critério, até que as respectivas pendências sejam regularizadas ou na hipótese do saldo existente no contas a pagar não ser suficiente.

6.16.7. Fica facultado, ainda, à(s) **CONTRATANTE(S)** reter, sempre que a **CONTRATADA** descumprir qualquer das cláusulas do Contrato e/ou da legislação aplicável, em virtude de ações e/ou omissões de seus profissionais, representantes, prepostos, contratados e/ou subcontratados: i) os valores de quaisquer penalidades contratuais aplicáveis; ii) as penalidades administrativas aplicadas por autoridades competentes (multas, autuações, etc.) e/ou iii) despesas ou pagamentos de qualquer natureza comprovadamente devidos em decorrência do inadimplemento contratual da **CONTRATADA**.

6.17. As retenções previstas neste instrumento poderão ser feitas sobre quaisquer créditos devidos à **CONTRATADA** por força deste ou de qualquer outro Contrato formalizado entre as Partes, inclusive, mas não se limitando, as ações judiciais propostas em face da(s) **CONTRATANTE(S)**, em esfera cível, fiscal ou trabalhista, solidária ou subsidiariamente, por fatos/atos de responsabilidade comprovada da **CONTRATADA** e serão devidas até operar-se a completa compensação dos débitos existentes.

6.18. Em nenhuma hipótese será devido o pagamento de juros e/ou outros acréscimos sobre os créditos retidos da **CONTRATADA** de acordo com o Contrato e/ou Anexos.

6.19. Na hipótese de a **CONTRATADA** possuir débito(s) junto a(s) **CONTRATANTE(S)** decorrente(s) da prestação de Serviços de telecomunicações realizado por esta ou por qualquer de

SAP Nº 4600052462

suas controladoras, controladas, coligadas, afiliadas e subsidiárias, constante de Nota(s) Fiscal(is) Fatura de Telecomunicações já regularmente emitida(s) pela(s) **CONTRATANTE(S)**, vencida(s) e não paga(s) na data de seu vencimento pela **CONTRATADA**, por qualquer motivo, poderá a(s) **CONTRATANTE(S)** compensar os valores a serem pagos à **CONTRATADA** decorrentes do presente Contrato, com os valores devidos pela mesma em razão da utilização dos Serviços de telecomunicações prestados pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.20. As Partes acordam que, em função das disposições sobre medição e aceitação dos fornecimentos e serviços, objeto do presente Contrato, a obrigação de pagar da(s) **CONTRATANTE(S)**, consoante o item 4.1.2, da Cláusula Quarta e Cláusula Quinta ambas do presente instrumento, somente se reputará positiva e líquida, uma vez devidamente aceito o fornecimentos e serviço prestado pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.21. Em função do acordado no item anterior, a **CONTRATADA** assume a obrigação de não extrair duplicata antes da aceitação dos fornecimentos e da prestação dos serviços pela(s) **CONTRATANTE(S)**, na forma prevista no item 6.3 deste instrumento.

6.22. Caso a **CONTRATADA**, ao emitir a fatura relativa ao preço do Contrato, extraia duplicata, a **CONTRATADA**, diretamente, a apresentará à(s) **CONTRATANTE(S)** para aceite. Neste sentido, a **CONTRATADA** assume a obrigação de não remeter a duplicata para apresentação, por terceiro, vedados, destarte, quaisquer tipos de endosso tais como endosso para cobrança, endosso representação, endosso-mandato, endosso-correspondência etc. A duplicata será remetida, exclusivamente, pela própria **CONTRATADA**, ao departamento *Contas a Pagar* da(s) **CONTRATANTE(S)**, na Rua General Polidoro, nº. 99 Térreo, Bairro Botafogo na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, aos cuidados do gerente do *Contas a Pagar*.

6.23. A violação das obrigações de não fazer pactuadas nas Cláusulas 6.21 e 6.22 acima, sujeitará a **CONTRATADA** a multa de 20% (vinte por cento) do valor da duplicata (ou fatura) a ser pago pela(s) **CONTRATANTE(S)**.

6.24. Se a **CONTRATADA** divergir do Pedido de Compra emitido pela(s) **CONTRATANTE(S)**, a **CONTRATADA** deverá notificar o gestor do Contrato em até 02 (dois) dias úteis após o recebimento do Pedido de Compra.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO CRONOGRAMA E DAS PENALIDADES

7.1. A **CONTRATADA** deverá cumprir integralmente todas as obrigações existentes no presente instrumento, bem como os níveis de Serviços previstos no Anexo I. Na hipótese de descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais, aplicar-se-á o disposto no item abaixo.

7.2. Salvo a hipótese da mora prevista no item 7.5. abaixo, a qual possui penalidade específica, o atraso no cumprimento de qualquer obrigação prevista neste instrumento e seus Anexos ou no Pedido de Compra, ensejará, a exclusivo critério da(s) **CONTRATANTE(S)**:

- a) aplicação de multa moratória, à **CONTRATADA**, de 1% a.d. (um por cento ao dia) até o efetivo cumprimento da obrigação pela **CONTRATADA**, aplicável sobre o valor total do Contrato, limitada a 10% deste valor, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis e/ou;



SAP Nº 4600052462

b) a rescisão deste instrumento e a aplicação da respectiva penalidade, conforme previsto na Cláusula Décima Segunda do Contrato.

7.3. Em caso de descumprimento de Cláusulas relacionadas à legislação trabalhista e a de Requisitos Normativos de SSMA - Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente não relacionados nas Inspeções de Rotina, a **CONTRATADA** estará sujeita quando da:

7.3.1. 1ª. Ocorrência: Advertência escrita com prazo para solução das conformidades não identificadas;

7.3.2. 2ª. Ocorrência: Caracterização para a motivação da rescisão do Contrato, sem necessidade de prévio aviso e sem prejuízo das demais penalidades contratualmente estabelecidas.

7.4. O recebimento e a instalação dos Sistemas e dos Programas de Computador da **CONTRATADA** nas dependências da(s) **CONTRATANTE(S)** não poderá ser interpretado como aceitação final, expressa ou tácita dos Serviços ou dos produtos, podendo a(s) **CONTRATANTE(S)** conferir a qualidade técnica dos referidos serviços e produtos, bem como aplicar a multa estabelecida contratualmente, durante a execução do Contrato e período de garantia.

7.5. As Partes reconhecem como líquidas e certas todas as multas e penalidades aplicáveis por força deste Contrato, ficando a(s) **CONTRATANTE(S)** autorizada a reter tais valores diretamente dos créditos devidos à **CONTRATADA**, por força deste ou de qualquer outro contrato firmado entre as Partes, valendo este Contrato como título executivo extrajudicial nos termos da legislação processual em vigor.

7.6. Ocorrendo atraso na liquidação de pagamentos de responsabilidade da(s) **CONTRATANTE(S)**, os valores devidos serão corrigidos monetariamente com base na variação do CDI (Certificado de Depósito Interbancário), calculada “pro rata dies” desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento, a título de mora e compensação por eventuais ônus financeiros suportados pela outra parte.

7.7. Na hipótese das cláusulas penais demonstrarem-se insuficientes para a cobertura ou satisfação dos danos produzidos pela **CONTRATADA**, poderá(ão) a(s) **CONTRATANTE(S)** exigir indenização complementar.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA

8.1. A **CONTRATADA** garante os Serviços executados pelo prazo de 01 (um) ano, contados a partir da aceitação final dos Serviços (“Período de Garantia”).

8.2. Durante a vigência do Período de Garantia a **CONTRATADA** fará, sem ônus para a(s) **CONTRATANTE(S)**, as reparações necessárias, para que sejam mantidas as características especificadas neste Contrato.

8.3. A **CONTRATADA** responsabiliza-se pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar do término do último Período de Garantia, pela correção de defeitos de fabricação, resultantes da utilização de materiais inadequados ou de defeitos do programa de computador, bem como pela correspondente correção da



SAP Nº 4600052462

documentação técnica fornecida. Verificada a sua responsabilidade, a **CONTRATADA** ficará obrigada à imediata solução do problema, sem ônus para a(s) **CONTRATANTE(S)**.

8.4. Fica facultada a(s) **CONTRATANTE(S)**, a aplicação de multa pecuniária de 20 % (vinte por cento) à **CONTRATADA**, sobre o valor total do lote de equipamentos/materiais rejeitados, nos seguintes casos:

- Não conformidade com as especificações técnicas contratuais;
- Com vícios, oriundos de defeitos de fabricação ou utilização de insumos inadequados;
- Não homologados pelos órgãos competentes, exemplificativamente, porém não limitados a ANATEL.

8.5. Não obstante o disposto na cláusula 8.4, fica a **CONTRATADA** obrigada a substituir todo o lote de equipamentos/materiais rejeitado, sem qualquer custo adicional para a(s) **CONTRATANTE(S)**, em prazo não superior àquele previsto no cronograma contratual.

CLÁUSULA NONA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1. A **CONTRATADA** obriga-se a proteger os direitos adquiridos pela(s) **CONTRATANTE(S)**, em razão deste Contrato, das consequências de eventuais questionamentos de terceiros quanto à propriedade, inclusive autoral e ou industrial, sobre o(s) Sistemas(s) desenvolvidos acompanhando e participando, por intermédio de advogados de sua escolha, do andamento dos processos porventura iniciados pela propositura de ações judiciais contra a(s) **CONTRATANTE(S)**, visando tal questionamento, cabendo à **CONTRATADA** o ressarcimento de todas e quaisquer despesas incorridas pela(s) **CONTRATANTE(S)** na salvaguarda de seus direitos.

9.2. Obriga-se a **CONTRATADA** a obter o prévio e expresso consentimento da(s) **CONTRATANTE(S)** para eventual publicação de quaisquer relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes relacionados ao objeto do instrumento específico de contratação, bem como notificar prontamente à(s) **CONTRATANTE(S)** por escrito, anteriormente a qualquer divulgação em virtude de lei ou ordem judicial.

9.3. As obrigações previstas nesta Cláusula vincularão as Partes durante a vigência deste Contrato e permanecerão em vigor na hipótese de seu término, por qualquer motivo, e, o seu desrespeito por parte da **CONTRATADA** implicará a responsabilização pelas perdas e danos de qualquer natureza causados à(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou a terceiros.

9.4. O descumprimento de quaisquer disposições desta cláusula ensejará a aplicação do direito de retenção previsto neste instrumento, sem prejuízo da Parte infratora responder perante a outra parte, pelas perdas e danos decorrentes de tal descumprimento.

9.5. No caso de a **CONTRATADA** encerrar por qualquer razão suas operações, fica desde já obrigada a disponibilizar à(s) **CONTRATANTE(S)** todos as documentações e os códigos-fonte necessários à aplicação do(s) Programa(s) de Computador ora licenciado(s).

CLÁUSULA DÉCIMA: DO SIGILO

10.1. As Partes obrigam-se a manter o mais absoluto sigilo com relação a quaisquer dados, informações, materiais, produtos, sistemas, técnicas, estratégias, métodos de operação, pormenores,



SAP Nº 4600052462

inovações, segredos comerciais, marcas, criações, especificações técnicas e comerciais adquiridas, entre outros, doravante denominados “DADOS CONFIDENCIAIS”, a que elas, as Partes, ou qualquer de seus diretores, profissionais e/ou prepostos venham a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiado em razão da celebração e execução deste Contrato, comprometendo-se, outrossim, as Partes, a não revelar, reproduzir, utilizar ou dar conhecimento, em hipótese alguma, a terceiros, bem como a não permitir que nenhum de seus diretores, profissionais e/ou prepostos faça uso indevido desses “DADOS CONFIDENCIAIS”.

10.2. As obrigações de sigilo e confidencialidade previstas na Cláusula acima vincularão as Partes durante a vigência deste Contrato e continuarão na hipótese de seu término, independentemente do motivo por que este venha a ocorrer e o seu desrespeito por parte de quaisquer das Partes, sem autorização expressa e por escrito da outra Parte, possibilitará a imediata rescisão deste Contrato com as penalidades cabíveis e sem prejuízo da responsabilização pelas perdas e danos comprovadamente causados à(s) **CONTRATANTE(S)** e/ou a terceiros, e da responsabilidade penal a que responderão seus administradores em razão da quebra do sigilo.

10.3. Obrigam-se as **Partes** a obter o prévio e expresso consentimento da outra Parte para eventual publicação de quaisquer relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes relacionados ao objeto do instrumento específico de contratação, bem como notificar prontamente à **outra Parte** por escrito, anteriormente a qualquer divulgação em virtude de lei, decreto ou ordem judicial. Ou ainda, na hipótese de ter havido uma divulgação não autorizada dos DADOS CONFIDENCIAIS.

10.4. Excluem-se do compromisso de não utilização de DADOS CONFIDENCIAIS, sem prejuízos a eventuais previsões legais, as informações: (a) disponíveis ao público de outra forma que não pela divulgação das mesmas pelas Partes, desde que devidamente comprovado; (b) que já eram do conhecimento de uma ou de ambas as Partes antes da revelação em razão deste Contrato e não estavam sujeitas a qualquer obrigação de serem mantidas em sigilo, desde que devidamente comprovado; (c) que a **CONTRATADA** ou a(s) **CONTRATANTE(S)**, seus empregados e prepostos sejam obrigados a divulgar, por ordem judicial ou determinação de qualquer autoridade governamental, no exercício de seus poderes, observado o estabelecido na cláusula 10.3.

10.5. Findo ou rescindido o presente Contrato, cada **Parte** devolverá à **outra** todas as informações e todos os documentos recebidos, persistindo as obrigações de sigilo por prazo indeterminado ou até que tais informações venham a se tornar de domínio público.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA E DENÚNCIA DO CONTRATO

11.1. Os Serviços previstos no presente Contrato vigorarão pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Caso as Partes desejem prorrogar os Serviços, deverão fazê-lo mediante assinatura de Termo Aditivo devidamente firmado pelos seus representantes legais.

11.2. O prazo da licença de uso do(s) programa(s) de computador especificado(s) no Anexo I é de caráter perpétuo, irretratável e irrevogável.

11.3. Independente do disposto acima, qualquer das Partes poderá denunciar o presente Contrato, a qualquer tempo, sem nenhum ônus, mediante notificação à outra Parte, por escrito, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, período em que as Partes contratantes deverão cumprir integralmente com suas obrigações contratuais, sem prejuízo do pagamento dos serviços prestados.



SAP Nº 4600052462

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido imediatamente por qualquer das Partes por inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas neste Contrato, podendo a Parte prejudicada, a seu exclusivo critério, notificar a outra Parte para, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação, sanar o inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas neste instrumento;

12.1.1. Para fins do disposto neste Contrato, constituem, exemplificativamente, hipóteses de inadimplemento total ou parcial do Contrato, sem prejuízo das demais existentes, as seguintes situações:

- a) A prática de atos, pela **CONTRATADA** que, a critério da(s) **CONTRATANTE(S)**, importem em descrédito comercial ou a redução comprovada do nível de qualidade dos serviços prestados;
- b) Atraso injustificado na data de entrega e/ou instalação dos materiais/equipamentos contratados;
- c) Paralisação dos serviços sem justa causa e/ou prévia comunicação à(s) **CONTRATANTE(S)**;
- d) Não atendimento às determinações da(s) **CONTRATANTE(S)** no que se refere à execução dos serviços;
- e) Cometimento reiterado de falhas na sua execução dos serviços contratados;
- f) Não comprovação de cumprimento de obrigações previdenciárias, trabalhistas, tributárias ou fiscais;
- g) Caso o somatório do valor das penalidades aplicadas à **CONTRATADA** exceda a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
- h) A comprovada exploração de mão-de-obra infantil por qualquer das Partes;
- i) Ser classificada como “Não Qualificada” nos procedimentos de Avaliação de Qualificação de Fornecedores existentes ou por serem implementados pela(s) **CONTRATANTE(S)** ao longo da execução do Contrato os quais serão previamente informados à **CONTRATADA**;
- j) Cessão ou transferência a terceiros do presente Contrato, sem a prévia e expressa anuência da(s) **CONTRATANTE(S)**; e
- k) Subcontratação de terceiros, sem a prévia e expressa anuência da(s) **CONTRATANTE(S)**.

12.2. Constituem, ainda, motivos para rescisão imediata do Contrato pela Parte prejudicada, independente de prévia notificação, a ocorrência de qualquer das situações abaixo:



SAP Nº 4600052462

- a) Suspensão, pelas autoridades competentes, da prestação dos serviços contratados, em decorrência de violação de dispositivos legais vigentes;
- b) Falência homologada, de qualquer das Partes;
- c) Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, tais como fusão, cisão ou incorporação da **CONTRATADA** que prejudique a regular execução do Contrato, a exclusivo juízo da(s) **CONTRATANTE(S)**;
- d) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento que prejudiquem ou impeçam a regular execução dos serviços contratados;
- e) Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato; quando for possível a execução apenas parcial do contrato, a(s) **CONTRATANTE(S)** poderá decidir entre o cumprimento parcial e a rescisão do Contrato.

12.3. No caso de rescisão deste Contrato, por inadimplemento contratual, a Parte inadimplente pagará à Parte prejudicada uma multa, não compensatória, no montante equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado do Contrato, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. Esta multa não se aplica aos casos de atraso de pagamento, hipóteses em que se aplicarão as penalidades específicas previstas neste instrumento.

12.4. Ocorrendo a rescisão antecipada do Contrato em virtude da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no item 12.2, com exceção da hipótese prevista nos itens “d” e “e”, poderá a Parte que não houver incorrido em tal hipótese, cobrar da outra Parte perdas e danos de qualquer natureza.

12.5. Em caso de encerramento do Contrato por qualquer motivo, a **CONTRATADA** apresentará à(s) **CONTRATANTE(S)**, relatório completo dos serviços realizados até a data da rescisão. Após a aprovação do relatório, a(s) **CONTRATANTE(S)** pagará todo o valor dos serviços realizados e aceitos, ficando a(s) **CONTRATANTE(S)** automaticamente imitada na posse dos materiais já entregues.

12.6. Se durante o processo de encerramento de contrato, forem identificadas pendências contratuais pela(s) **CONTRATANTE(S)**, incluindo, mas não se limitando a: responsabilidade solidária, devolução de material de obras, obras não concluídas, ações judiciais de qualquer natureza, processos administrativos, dentre outros, a **CONTRATADA** desde já autoriza a(s) **CONTRATANTE(S)** a bloquear os valores existentes no Contas a Pagar, no montante das respectivas pendências. Em se tratando de pendência documental, a(s) **CONTRATANTE(S)** avaliará(ão) o valor a ser bloqueado. Os valores bloqueados serão utilizados para realização de encontro de contas. A notificação do bloqueio será feita pela(s) **CONTRATANTE(S)** imediatamente após a comunicação do encerramento do contrato ou mediante identificação de problemas financeiros na empresa **CONTRATADA**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO, OU TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO.

13.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência do presente instrumento, sem a prévia autorização por escrito do representante legal da(s) **CONTRATANTE(S)**.

SAP Nº 4600052462

13.2. A autorização para subcontratação poderá ser concedida pela(s) **CONTRATANTE(S)**, a seu exclusivo critério, desde que justificada pelo Gestor do Contrato, em situações de caráter excepcional e transitório, mediante Termo de Compromisso a ser emitido pela Diretoria de Suprimentos da(s) **CONTRATANTE(S)**, bem como validado e assinado pelos representantes legais das Partes. As demais autorizações previstas nesta Cláusula dependerão, necessariamente, da assinatura pelas Partes dos instrumentos contratuais competentes.

13.3. A subcontratação, cessão ou transferência deste Contrato realizada pela **CONTRATADA**, sem a prévia autorização da(s) **CONTRATANTE(S)** poderá(ão) ensejar a aplicação de penalidade pela(s) **CONTRATANTE(S)** por inadimplemento parcial do presente Contrato no montante de 5% (cinco) por cento sobre o valor da fatura a ser paga à **CONTRATADA** no mês subsequente ou se for o caso, da rescisão imediata do presente Contrato e aplicação da penalidade prevista no item 12.3 da Cláusula Décima Segunda ou item 13.5.1 desta Cláusula.

13.4. A autorização de subcontratação realizada não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade total pelo cumprimento de todos os termos e condições deste Contrato, especialmente o cumprimento de cronograma e obrigações de natureza trabalhista, previdenciária, tributária e fiscal, consoante disposto neste Contrato.

13.5. O Termo de Compromisso poderá ser revogado pela(s) **CONTRATANTE(S)**, a qualquer momento, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem que tal revogação dê à **CONTRATADA** direito de ressarcimento por quaisquer danos ou a prorrogação da data fixada para completa execução do objeto contratual.

13.5.1. Na hipótese da não revogação pela **CONTRATADA** da subcontratação ou cessão contratual realizada indevidamente a terceiros, à(s) **CONTRATANTE(S)** assistirá o direito de rescindir imediatamente o Contrato e aplicarem a penalidade prevista no item 12.3 deste instrumento.

13.6. Todas as cláusulas deste Contrato aplicar-se-ão automaticamente às subcontratações eventualmente firmadas pela **CONTRATADA**, ficando esta direta e exclusivamente responsável perante a(s) **CONTRATANTE(S)** pelo estrito cumprimento das obrigações legais e contratuais da subcontratada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

14.1. Quaisquer alterações das obrigações contratuais somente serão válidas mediante celebração de Termos Aditivos, firmados pelos Representantes Legais das Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA FORÇA MAIOR

15.1. Os casos fortuitos ou de força maior serão excludentes de responsabilidade na forma do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.

15.2. A Parte que for afetada por caso fortuito ou motivo de força maior deverá notificar a outra, de imediato e por escrito, da extensão do fato e do prazo estimado durante o qual estará inabilitada a cumprir ou pelo qual será obrigada a atrasar o cumprimento de suas obrigações decorrentes do Contrato, obrigando-se ainda a notificar a outra parte quando cessados os seus efeitos.



SAP Nº 4600052462

15.3. Se a ocorrência do caso fortuito ou motivo de força maior prejudicar apenas parcialmente a execução das obrigações oriundas do Contrato por uma das Partes, a Parte afetada deverá cumprir as obrigações que não tiverem sido afetadas pela ocorrência do caso fortuito ou motivo de força maior, desde que ainda exista interesse na continuidade do contrato pela outra Parte.

15.4. As interrupções nos serviços decorrentes de força maior ou caso fortuito implicarão, quando cessados os seus reflexos, o estabelecimento de novos prazos e condições contratuais a serem ajustadas entre as Partes mediante termo aditivo, desde que a continuidade da prestação do serviço seja de interesse de ambas as Partes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO AMBIENTE

16.1. As Partes se comprometem a não explorar qualquer forma de mão-de-obra infantil e a evitar, de todos os modos, a contratação e/ou aquisição de produtos e/ou serviços de pessoas físicas ou jurídicas que explorem, direta ou indiretamente, o trabalho infantil em qualquer localidade.

16.2. As Partes se responsabilizam em adotar as medidas adequadas para prevenir, combater e reduzir os impactos ambientais significativos que atividades desenvolvidas por força deste Contrato possam produzir.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO COMPROMISSO DE CONSCIENTIZAÇÃO

17.1 A **CONTRATADA** deverá, durante a vigência do presente Contrato, apresentar postura ética, comprometendo-se a respeitar e obedecer ao Manual de Conduta para Terceiros Contratados. Caso a contratada não possua código de ética e conduta própria, a mesma deverá respeitar e obedecer ao código de ética da(s) **CONTRATANTE(S)**, em especial, cujo conteúdo encontra-se disponível no site oficial da(s) **CONTRATANTE(S)** (<https://www.oi.com.br/oi/sobre-a-oi/empresa/informacoes/fornecedores>) e que neste ato declara ter inteiro conhecimento.

17.2 A **CONTRATADA** deverá estar ciente e de acordo com o Termo de Confidencialidade proposto pela Diretoria de Suprimentos da(s) **CONTRATANTE(S)**, que se encontra disponível no *site* oficial da(s) **CONTRATANTE(S)**: www.oi.com.br > Sobre a Oi > Empresa > Fornecedores > Termo de Confidencialidade.

17.3 A **CONTRATADA** deverá estar ciente, comprometendo-se a respeitar, disseminar e obedecer as normas de Segurança da Informação da(s) **CONTRATANTE(S)**, cuja Política se encontra disponível no site oficial da(s) **CONTRATANTE(S)**: www.oi.com.br > Sobre a Oi > Empresa > Informações > Política de Segurança da Informação.

17.4 Na hipótese de descumprimento pela **CONTRATADA** dos itens anteriores, à(s) **CONTRATANTE(S)** assistirá o direito de rescindir o presente Contrato, aplicando a penalidade prevista na Cláusula 12.3 deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO

18.1 **Cada Parte** declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, em



SAP Nº 4600052462

especial o Foreign Corrupt Practices Act, - Act, 15 U.S.C. §§ 78dd-1 et seq. - ("FCPA") dos Estados Unidos da América ("**Regras Anticorrupção**"), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas **Regras Anticorrupção**.

18.2 **Cada Parte**, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Na execução deste Contrato, nem qualquer das Partes, nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção ("Pagamento Proibido"). Um pagamento Proibido não abrange pagamento de despesas razoáveis e de boa-fé, tais como, exemplificativamente, despesas de viagem e hospedagem, que estão diretamente relacionados com a promoção, a explicação, demonstração ou de produtos ou serviços, ou de execução de um contrato com um governo ou suas agências, desde que o pagamento seja permitido pela legislação aplicável.

18.3 **Cada Parte** que, na presente data, não possuir um Código de Ética e Conduta próprio, declara neste ato por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome ou estão envolvidos no dia-a-dia de suas operações, que tem conhecimento e concorda inteiramente com os termos do Código de Ética da **Oi**, que passa a fazer parte integrante deste Contrato e não vai se envolver em qualquer ato ou omissão no cumprimento das responsabilidades estabelecidas no referido Código de Ética da(s) **CONTRATANTE(S)**.

18.4 Para o caso de terceiros contratados pela(s) **CONTRATANTE(S)** ou quaisquer de suas afiliadas, o Manual de Conduta de Terceiros Contratados, disponível no site <https://www.oi.com.br/oi/sobre-a-oi/empresa/informacoes/fornecedores>), passará a fazer parte integrante do presente Contrato.

18.5 Para os fins da presente Cláusula, cada Parte declara neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as **Regras Anticorrupção**;

(b) já tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigência deste Contrato um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e detecção de violações das **Regras Anticorrupção** e dos requisitos estabelecidos nesta Cláusula;

(c) tem ciência que qualquer atividade que viole as **Regras Anticorrupção** é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação.

18.6 Qualquer comprovado descumprimento das **Regras Anticorrupção** pela Parte infratora, em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar a rescisão motivada imediata do presente instrumento, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades previstas neste Contrato.



SAP Nº 4600052462

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Sem a prévia e, por escrito, anuência da(s) **CONTRATANTE(S)**, é terminantemente vedada à **CONTRATADA** a utilização de marcas e logos da(s) **CONTRATANTE(S)**, bem como a exploração comercial do fato de estar prestando serviços a esta(s) última(s).

19.2. A(s) **CONTRATANTE(S)** e a **CONTRATADA** nomeiam como seus representantes para fins de gerenciamento deste Contrato, respectivamente: Sr. Marcelo Novarini, Gerente TI e Sra. Priscila Massuda, Diretora Administrativa. Na hipótese de alteração das informações exigidas, a Parte em que ocorrer a alteração, deverá comunicar por escrito à outra.

19.3. Os prazos do Contrato e de seus Anexos serão computados em dias corridos, excluindo-se, na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o dia do vencimento.

19.4. Caso a **CONTRATADA** comprove atraso no cumprimento das suas obrigações, em decorrência de atraso da(s) **CONTRATANTE(S)**, será concedida à **CONTRATADA**, uma prorrogação, de, no máximo, período igual ao atraso incorrido pela(s) **CONTRATANTE(S)**, nos prazos das atividades que dependam diretamente da atividade que causou o atraso. A ocorrência de eventual atraso de uma determinada obrigação, não poderá ser argüida pela **CONTRATADA**, como justificativa para atraso das obrigações que sejam completamente independentes da obrigação em atraso.

19.5. Durante o processo de encerramento do Contrato, se sobrevier a uma das Partes diminuição no seu patrimônio que comprometa ou torne duvidosa a prestação pela qual se obrigou, a outra Parte poderá recusar-se ao cumprimento da obrigação que lhe incumbe, até que sejam oferecidas garantias ou efetivamente cumprida a obrigação.

19.6. Em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações por parte da **CONTRATADA**, esta não poderá paralisar a prestação dos serviços ora contratados, ainda que a(s) **CONTRATANTE(S)** deixe de efetuar os pagamentos ou de cumprir com as obrigações previstas no Contrato.

19.7. Qualquer antecipação de uma das Partes, não obrigará a outra Parte a realizar suas obrigações antes das datas previstas neste Contrato e de seus Anexos.

19.8. É vedada a cessão de qualquer crédito decorrente do Contrato firmado entre as Partes, exceto se houver prévia e expressa autorização da(s) **CONTRATANTE(S)**, bem como o desconto, cessão ou endosso de todo e qualquer título de crédito, emitido em razão do mesmo que conterá necessariamente a Cláusula "não a ordem", tirando-lhe o caráter de circulabilidade, eximindo-se a(s) **CONTRATANTE(S)** de todo e qualquer pagamento ou obrigação a terceiros, por títulos colocados em cobrança, desconto, caução ou outra modalidade de circulação ou garantia, inclusive quanto aos direitos emergentes do referido Contrato, e em hipótese alguma a(s) **CONTRATANTE(S)** aceitará(ão) tais títulos, os quais serão devolvidos, incontinenti à pessoa jurídica/física que os houver apresentado. Em qualquer hipótese, a(s) **CONTRATANTE(S)** não se responsabiliza(m) por despesas/acréscimos bancários ou quaisquer outras, não previstos expressamente no Contrato. Sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento, o descumprimento desta cláusula implicará a incidência de multa não compensatória equivalente a 100% (cem por cento) sobre o valor do título descontado ou endossado.

19.9. Na hipótese em que qualquer cláusula, termo, item, subitem ou disposição deste Contrato vier a ser declarada nula ou não aplicável, tal nulidade ou inexecutibilidade não afetará quaisquer outras cláusulas, termos ou disposições aqui contidas, as quais permanecerão em pleno vigor e efeito.



SAP Nº 4600052462

19.10. Em todas as questões relativas ao Contrato, a(s) **CONTRATANTE(S)** e a **CONTRATADA** agirão como contratantes independentes. Nenhuma das Partes poderá declarar que possui qualquer autoridade para assumir ou criar qualquer obrigação, expressa ou implícita, em nome da outra Parte, nem representar a outra Parte como agente, preposto, funcionário, representante ou qualquer outra função. Fica desde já estabelecido que a(s) **CONTRATANTE(S)** não têm nenhuma responsabilidade por dívidas e obrigações contraídas pela **CONTRATADA**, não podendo esta ou terceiros, utilizarem-se deste Contrato ou de qualquer outra razão para pleitear indenizações ou reembolsos.

19.11. Nenhuma das condições deste Contrato deve ser entendida como meio para constituir uma sociedade, "joint venture", relação de parceria ou de representação comercial entre as Partes, nem ainda vínculo empregatício entre os profissionais, prepostos, contratados e/ou subcontratados da **CONTRATADA** e a(s) **CONTRATANTE(S)**, sendo cada uma, única, integral e exclusivamente responsável por seus atos e obrigações.

19.12. Os serviços objetos do presente instrumento são contratados sem qualquer direito de exclusividade por qualquer das Partes, podendo a(s) **CONTRATANTE(S)** contratar(em) outras empresas para os mesmos fins, inclusive substituindo a **CONTRATADA** ou dividindo os serviços, de acordo com suas necessidades. Da mesma forma, a **CONTRATADA** pode prestar serviços livremente para quaisquer outras empresas.

19.13. Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a tolerância com o atraso ou descumprimento de obrigações da outra Parte, bem como o não exercício, pelas Partes, de quaisquer direitos assegurados neste Contrato ou na lei em geral não importará em novação contratual ou renúncia a qualquer desses direitos, podendo as Partes exercitá-los a qualquer tempo.

19.14. As cláusulas deste Contrato que por sua natureza tenham caráter perene, especialmente, mas não limitado às relativas a responsabilidade civil, ações cíveis, trabalhistas, tributárias, previdenciárias, fiscais e processos judiciais ou administrativos ambientais, bem como direitos de propriedade intelectual e confidencialidade, entre outras, permanecerão válidas mesmo após a rescisão ou término do presente Contrato.

19.15. A(s) **CONTRATANTE(S)** se obriga(m) a sempre notificar a **CONTRATADA** antes de tomar(em) qualquer medida coercitiva em face desta.

19.16. O Contrato obriga, além das Partes, seus sucessores, qualquer que seja a forma de sucessão, em todos os direitos e obrigações assumidas por força do presente instrumento.

19.17. As Partes declaram, sob as penas da lei, que os procuradores e/ou representantes legais abaixo subscritos encontram-se devidamente constituídos na forma dos respectivos atos constitutivos, com poderes para assumir as obrigações ora contraídas.

19.18. As Cláusulas deste Contrato e seus Anexos consolidam o completo entendimento das Partes e prevalecem sobre quaisquer entendimentos firmados anteriormente a respeito do objeto ora contratado.

19.19. As Partes acordam que as condições constantes na proposta comercial da(s) **CONTRATADA(S)** serão aplicáveis à(s) **CONTRATANTE(S)** e às sociedades que, de forma direta ou indireta, sejam suas controladoras, controladas ou coligadas, ou, ainda, estejam sob controle comum direto ou indireto da(s) **CONTRATANTE(S)**, observado o câmbio e tributação vigente em cada país.



SAP Nº 4600052462

19.20. Não obstante qualquer outro dispositivo em sentido contrário neste Contrato, as partes ajustam que a(s) **CONTRATADA(S)** são responsáveis, sem qualquer tipo de limitação, por qualquer dano oriundo de ações e obrigações trabalhistas, ações fiscais, ações ambientais, processos administrativos, processos judiciais e reclamações de propriedade intelectual de terceiros. A(s) **CONTRATADA(S)** se responsabiliza(m) também, até o valor total do Contrato, por qualquer outro tipo de dano causado à(s) **CONTRATANTE(S)**. Todas as Partes contratantes deste instrumento, não se responsabilizam por lucros cessantes e danos indiretos.

19.21. Havendo tratamento de dados pessoais, obrigam-se as Partes a observar integralmente a legislação vigente sobre a proteção de dados, sobretudo, mas não exclusivamente, a Lei 13.709/ 2018 e o Regulamento Geral Europeu sobre a Proteção de Dados (GDPR), este quando aplicável, respondendo cada qual, na medida de sua culpabilidade, por eventuais penalidades e condenações.

CLAUSULA VIGÉSIMA: DO FORO

20.1. As Partes elegem, de comum acordo, o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, presente ou futuro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas.

Rio de Janeiro, 08 de Julho de 2020.

Pela(s) **CONTRATANTE(S)**

Cynthia S. Machado
Cynthia S. Machado (Jul 8, 2020 15:08 ADT)

Cynthia Soares Machado
Diretora de Suprimentos

Carlos Henrique Q. Silva
Carlos Henrique Q. Silva (Jul 9, 2020 12:15 ADT)

Carlos Henrique Queiroz da Silva
Gerente de Contratações de Tecnologia e Operações

Pela **CONTRATADA**

Gilberto Vieira Filho
Gilberto Vieira Filho (Jul 8, 2020 15:34 ADT)

Gilberto Vieira Filho
Diretor Executivo

Testemunhas:

Priscila C. F. Alencar
Priscila C. F. Alencar (Jul 8, 2020 11:26 ADT)

Priscila da Costa Ferreira Alencar
CPF/MF.: 134.621.397-62

Priscila Massuda
Priscila Massuda (Jul 8, 2020 15:29 ADT)

Nome:
CPF/MF nº

CT 4600052462

Final Audit Report

2020-07-09

Created:	2020-07-08
By:	Luiz Vieira (luiz.vieira@oi.net.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAvBCVfF_NFjdDvOJBcYuesv3jvfyKWz8z

"CT 4600052462" History

-  Document created by Luiz Vieira (luiz.vieira@oi.net.br)
2020-07-08 - 1:49:00 PM GMT- IP address: 201.5.108.190
-  Document emailed to Gilberto Vieira Filho (beto@g2tecnologia.com.br) for signature
2020-07-08 - 1:53:29 PM GMT
-  Document emailed to Priscila Massuda (priscila@g2tecnologia.com.br) for signature
2020-07-08 - 1:53:29 PM GMT
-  Document emailed to Carlos Henrique Q. Silva (carlos.queiroz@oi.net.br) for signature
2020-07-08 - 1:53:29 PM GMT
-  Document emailed to Cynthia S. Machado (cynthia.soares@oi.net.br) for signature
2020-07-08 - 1:53:29 PM GMT
-  Document emailed to Priscila C. F. Alencar (priscila.alencar@oi.net.br) for signature
2020-07-08 - 1:53:30 PM GMT
-  Document emailed to Luiz Vieira (luiz.vieira@oi.net.br) for signature
2020-07-08 - 1:53:30 PM GMT
-  Email viewed by Priscila C. F. Alencar (priscila.alencar@oi.net.br)
2020-07-08 - 2:26:19 PM GMT- IP address: 200.140.127.80
-  Document e-signed by Priscila C. F. Alencar (priscila.alencar@oi.net.br)
Signature Date: 2020-07-08 - 2:26:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 200.140.127.80
-  Document e-signed by Luiz Vieira (luiz.vieira@oi.net.br)
Signature Date: 2020-07-08 - 2:28:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 200.140.127.80
-  Email viewed by Priscila Massuda (priscila@g2tecnologia.com.br)
2020-07-08 - 2:35:01 PM GMT- IP address: 179.147.2.236



Adobe Sign

-  Email viewed by Gilberto Vieira Filho (beto@g2tecnologia.com.br)
2020-07-08 - 2:51:57 PM GMT- IP address: 189.33.66.68
-  Email viewed by Cynthia S. Machado (cynthia.soares@oi.net.br)
2020-07-08 - 6:08:15 PM GMT- IP address: 177.208.18.195
-  Document e-signed by Cynthia S. Machado (cynthia.soares@oi.net.br)
Signature Date: 2020-07-08 - 6:08:45 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.208.18.195
-  Document e-signed by Priscila Massuda (priscila@g2tecnologia.com.br)
Signature Date: 2020-07-08 - 6:29:58 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.100.226.118
-  Document e-signed by Gilberto Vieira Filho (beto@g2tecnologia.com.br)
Signature Date: 2020-07-08 - 6:34:03 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.33.66.68
-  Email viewed by Carlos Henrique Q. Silva (carlos.queiroz@oi.net.br)
2020-07-09 - 3:13:56 PM GMT- IP address: 177.208.29.4
-  Document e-signed by Carlos Henrique Q. Silva (carlos.queiroz@oi.net.br)
Signature Date: 2020-07-09 - 3:15:30 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.208.29.4
-  Signed document emailed to Carlos Henrique Q. Silva (carlos.queiroz@oi.net.br), Priscila C. F. Alencar (priscila.alencar@oi.net.br), Luiz Vieira (luiz.vieira@oi.net.br), Priscila Massuda (priscila@g2tecnologia.com.br), and 2 more
2020-07-09 - 3:15:30 PM GMT